

永豐金證券股份有限公司 ☐ 非因應外規訂定
個人資料當事人權利行使管理要點 ☒ 因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核定層級：總經理

規章編號：法定/總/法遵/006

第一條 目的

為規範本公司受理當事人行使個人資料保護法（以下稱個資法）之相關權利，應予配合辦理之事項及程序，特訂定本要點。

第二條 適用範圍

本公司受理當事人行使個資法權利之作業程序及辦理事項，依本要點之規定，本要點未規定者，依相關法令及本公司其他有關規章之規定。

第三條 用詞定義

本要點用詞定義如下：

- 一、當事人權利：指當事人依個資法第三條之規定，就其個人資料查詢、閱覽、製給複製本、補充、更正、刪除及停止蒐集、處理與利用之權利。
- 二、當事人：指個人資料之本人。
- 三、申請人：指行使當事人權利之人，得為當事人本人或受當事人委託之人。
- 四、個人資料聯絡窗口（以下稱聯絡窗口）：指負責受理及回覆當事人權利行使申請之單位，包括客服中心及人力資源部等相關單位。
- 五、個人資料管理執行單位（以下稱執行單位）：指本公司負責蒐集、處理、利用或保管個人資料之部室。

第四條 權責

聯絡窗口之權責如下表：

個資類型	聯絡窗口	受理方式	權責事項
外部客戶	客服中心	1. 限以臨櫃或致電客服專線方式申請 2. 分公司客戶，得至分公司授權之服務窗口臨櫃申請。	1. 受理當事人權利行使之申請。 2. 確認當事人身分。 3. 將申請案件依其性質處理或轉交予執行單位。
內部人事	人力資源部	限以電子表單或書面方式申請	

各執行單位應指定人員，負責協助聯絡窗口辦理當事人權利行使相關

作業。

第 五 條 聯絡窗口受理程序

聯絡窗口受理當事人權利行使之申請時，應確認申請人之身分，有下列情事之一者，聯絡窗口應駁回其申請：

- 一、申請項目與本公司持有之個人資料不符者。
- 二、申請人非當事人本人或無代理權之人。
- 三、申請文件有遺漏或欠缺，經通知補正仍未補正者。
- 四、就非屬於當事人之個人資料行使權利者。
- 五、於行使查詢、閱覽或製給複製本時，未繳清應支付之費用者。
- 六、法令規定得拒絕之情形：
 - (一) 依其他法律規定得予拒絕者。
 - (二) 有妨害國家安全、外交及軍事機密、整體經濟利益或其他國家重大利益者。
 - (三) 妨害公務機關執行法定職務者。
 - (四) 有妨害本公司或第三人之重大利益者。

第 六 條 處理程序

各聯絡窗口處理當事人權利之申請，應遵守公司相關作業規定，必要時應轉交執行單位協助處理，如屬停止蒐集、處理或利用及刪除其個人資料之申請，應確認有無法定事由得予以婉拒，必要時得照會個資管理單位評估確認。

各執行單位應於同意補充、更正、刪除、停止蒐集、處理或利用當事人個人資料時，一併通知其已知悉依法令或受本公司委託而持有本公司所交付個人資料之第三方（如證券公會、爭議處理機構或委外廠商等），確保其已同步更新，並將處理結果回覆聯絡窗口。

第 七 條 回覆期限

各執行單位應主動將當事人權利申請之處理過程及結果回覆聯絡窗口，俾其回覆當事人。

當事人權利申請之回覆期限如下：

- 一、屬查詢、閱覽或製給複製本者：聯絡窗口應於 15 日內回覆，必要時得予延長，惟延長期間不得逾 15 日。
- 二、屬補充、更正、刪除及停止蒐集、處理或利用者：聯絡窗口應於 30 日內回覆，必要時得予延長，惟延長期間不得逾 30 日。

第 八 條 紀錄留存

申請案件之受理、處理及回覆紀錄，由聯絡窗口負責歸檔，若處理過程由執行單位協助及回覆者，處理及回覆紀錄由執行單位指定人員負責歸檔，保存期限均至少五年。

第 九 條 附則

本公司員工違反本要點致影響公司權益，經查證屬實者，移送相關人事管理單位議處。

第 十 條 施行日期

本要點呈總經理核定後施行，修正或廢止時亦同。

中華民國一一〇年四月十三日總經理核定通過